PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Lutte contre les atteintes à la probité

11-40 Circulaire du 18 août 2026 - Atteintes à la probité au sein des administrations — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le suivi annuel de la mise en œuvre des mesures est assuré par l'AFA et la DGAFP.
2. Les dispositifs d'alerte garantissent la confidentialité et la protection des lanceurs d'alerte.
3. L'autorité disciplinaire reste libre d'apprécier chaque situation de manière individuelle malgré la doctrine interne.

Contexte et enjeux de la lutte contre la corruption

Notion	À retenir
Criminalité organisée	Accroît l'exposition des administrations et opérateurs de l'Etat. Risques : consultation abusive de **fichiers numériques** et **pressions/intimidation** des agents.
Objectifs et Plan 2025-2029	Continuité du **plan national 2025-2029** (**14 novembre 2025**). Mesures immédiates pour prévenir/détecter les atteintes et consolider la **politique disciplinaire**.
Suivi et reporting	Suivi annuel par l'**AFA** et la **DGAFP**. Ministres : informer le **Premier ministre** avant le **15 octobre 2026** (formation, prévention, cartographie).

Prévention et détection : formation et signalement

Notion	À retenir
Systématisation formation	Sensibilisation **essentielle** de base. Distinction entre **ensemble des agents** et **formation approfondie** pour les personnels exposés. Module dédié via **écoles du service public** d'ici **fin 2026**.
Dispositifs d'alerte	Rendus plus **visibles** et **opérationnels** (**loi n° 2016-1691 du 09/12/2016** et **loi n° 2022-401 du 21/03/2022**). Garanties : **confidentialité**, **absence de représailles** et signalement direct à l'**autorité judiciaire**.
Obligations signalement	L'**art. 40 du code de procédure pénale** impose l'avis **sans délai** au **procureur de la République** en cas de crime ou délit. Articulation avec **circulaire du 26/06/2024**. Signalement **TRACFIN** possible si corruption structurée ou criminalité organisée.

Sécurisation des données et contrôle interne

Notion	À retenir
Cartographie fichiers	Identifier les applications/fichiers à risques de consultation ou divulgation indues pour protéger contre la **criminalité organisée**. Sanction possible : **art. 226-21 du code pénal**.
Contrôle habilitations	Contrôles périodiques selon le **besoin d'en connaître**. Utiliser les **journaux de consultation** (contrôles aléatoires/automatisés). Modèle : **DGFiP** (**tolérance zéro**).
Audit et contrôle	Intégrer les risques de probité dans les **cartographies des risques** et **plans d'actions**. Domaines : **subventions**, **commande publique**, **délivrance de titres**. Appui : **CICAI** ou **AFA**.

Consolidation de la politique disciplinaire

Notion	À retenir
Indépendance des poursuites	Poursuites disciplinaires **indépendantes** des pénales ; **cumul admis** (intérêts sociaux distincts, sanctions de nature différente). Poursuites **systématiquement envisagées** dès faits **matériellement établis**, sans attendre le juge pénal.
Individualisation/Proportionnalité	L'autorité apprécie le **quantum** selon la **gravité des faits**, l'atteinte à la **confiance dans le service public**, les **fonctions** et les **antécédents**.
Doctrine interne	Pour les **manquements les plus graves**, une **doctrine interne documentée** doit préciser les critères d'aggravation ou d'atténuation sans **lier l'autorité disciplinaire**.

Individualisation de la sanction et comportement de l'agent

Notion	À retenir
Antécédents et personnalité	L'autorité doit tenir compte de la **personnalité**, des **antécédents** (notamment la **manière de servir antérieure**) et de l'**absence d'antécédents disciplinaires**.
Autodénonciation et coopération	L'**autodénonciation spontanée** (avant tout contrôle/enquête) ou la **coopération** (restitution des sommes) peuvent moduler la sanction, sauf si signalement par le **ministère public** (**art. 11-2 du code de procédure pénale**).
Dissimulation ou réitération	La **dissimulation**, la **révélation tardive**, la **réitération** ou l'exercice de **fonctions d'encadrement** peuvent justifier une sanction plus sévère ou plus lourde.

Coopération judiciaire et visibilité des sanctions

Notion	À retenir
Partenariats parquets	Partenariats pour l'usage de l'**art. 11-2 du CPP** : **correspondants identifiés** centralisant les infos du ministère public. **Art. 11-2-1** : information **sans délai** si **criminalité organisée** ou **corruption d'agent public**.
Diffusion sanctions	Diffuser régulièrement sur **supports internes** des infos **anonymisées** (nature, contexte, niveau de sanction). Utiliser des **cas types** (modèles **DGFiP** ou **ministère de l'Europe et des affaires étrangères**) pour sensibiliser.
Protection données	Respecter la **protection des données personnelles** (pas d'identification directe ou indirecte). Exploiter les données pour **cartographies des risques** et **pilotage RH**. Application **art. L. 311-6** du code des relations entre le public et l'administration pour les tiers.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales alors qu'elles sont indépendantes et leur cumul est admis.
- ⚠ Attendre l'issue de la procédure pénale pour engager les poursuites disciplinaires alors qu'elles doivent être systématiques dès que les faits sont matériellement établis.
- ⚠ Croire que l'autodénonciation spontanée est toujours possible alors qu'elle est exclue si les faits sont portés à la connaissance de l'administration par le ministère public via l'article 11-2 du code de procédure pénale.
- ⚠ Identifier les agents dans la diffusion des sanctions alors que l'information doit être anonymisée.
- ⚠ Penser que la doctrine interne lie l'autorité disciplinaire alors qu'elle ne la lie pas.

Sigles et définitions

AFA	Agence française anticorruption assurant le suivi annuel du plan national pluriannuel de lutte contre la corruption 2025-2029.
DGAFP	Direction générale de l'administration et de la fonction publique assurant conjointement avec l'AFA le suivi des mesures de formation.
Atteinte à la probité	Manquement aux obligations de déontologie et d'intégrité pouvant faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales.
Autodénonciation spontanée	Révélation volontaire par l'agent de faits le concernant avant tout acte de contrôle ou d'enquête administrative.
Article 40 du code de procédure pénale	Obligation pour tout fonctionnaire de donner avis sans délai au procureur de la République en cas de connaissance d'un crime ou d'un délit.
Dispositif d'alerte	Outil de signalement interne ou externe garantissant la confidentialité et la protection des lanceurs d'alerte.
Principe d'individualisation des sanctions	Obligation d'apprécier le quantum de la peine au regard des circonstances particulières de chaque espèce.

Auto-test

1. Qui assure conjointement avec l'AFA le suivi de la mise en œuvre des mesures de formation ?
2. Quelle est l'obligation d'un fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit selon l'article 40 du code de procédure pénale ?
3. Les poursuites disciplinaires et pénales sont-elles cumulables ?
4. Quel organisme peut être sollicité pour la structuration méthodologique des cartographies des risques ?
5. Que doit-on respecter lors de la diffusion d'informations sur les sanctions ?

Réponses : **1.** La DGAFP. · **2.** En donner avis sans délai au procureur de la République. · **3.** Oui, leur cumul est admis. · **4.** Le CICAI. · **5.** L'anonymisation pour respecter la protection des données.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.